

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 246

El día viernes 8 de mayo de 2015, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladón.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari y Nazareth Paz Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausente.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Adrián Lizarriturri, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Ausente, representante del DEM.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Alberto Verdinelli, asesor del Concejo de Representantes. Raquel Merlino, concejal integrante de la Unidad Técnica.

Visitantes: Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día:

- Consideración del Acta N° 245.
- Expediente Khalama.
- Expediente supermercado Cordiez.
- Expediente lote en zona B o B2, en Villa del Lago.
- Expediente Grupo Fonte (concertación).
- Ingreso de dos pedidos o consultas desde el área de Presupuesto Participativo: Señalización de las casonas de Villa Independencia y batería de baños para el área central.
- Paseo de la costa (Varios expedientes o propuestas).

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Sobre el tema del hotel de Keops, el presidente les comenta que habló personalmente con el Director de Obras Privadas, Raúl Menegozzo, quien se comprometió a mandar inspecciones periódicamente e informarles al respecto.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, el expediente de solicitud de habilitación de Khalama Disco. Se da lectura al dictamen del equipo técnico y el informe de la Dirección de Planeamiento¹.

Cristina Frenquelli aclara que en un relevamiento, el profesional mide lo existente y realiza el plano, que es firmado por el propietario. Por lo tanto, en un edificio de uso público, no pueden aceptar superficies relevadas, ya que no hay un responsable técnico de la obra. El Colegio de Ingenieros acuerda con el planteo.

Releen los materiales y el acta anterior y todos acuerdan con el informe de la Dirección de Planeamiento, y no, con el dictamen elaborado por la Unidad Técnica.

Bina señala que en el informe le faltó mencionar que se encuentra a menos de 100 metros de una casa de sepelios, que la ordenanza lo prohíbe. Solicita que para los próximos temas, cuando se acuerde y se pida que la Unidad Técnica ratifique un dictamen, se haga. Y agrega que es un tema delicado, por lo tanto las cuestiones legales que los exceden, irán a Asesoría Letrada, que resolverá si a quien reclama le

¹ ANEXO I Se adjuntan las dos respuestas preliminares sobre el expediente Khalama.

asisten derechos. Sobre el respeto de la normativa edilicia, deben cumplirla. Debaten al respecto.

Alberto Verdinelli considera que este tema debe resolverlo el Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que al no poder resolver una contradicción entre Obras Privadas y Planeamiento, trae el problema al CPUA. Con un expediente disperso y totalmente inorgánico, conflictivo como el de Aerosilla, manifiesta que como asesores dedicados a la planificación urbano-ambiental, no pueden evaluarlo. Es el DEM quien debe darle factibilidad o no. En el informe ellos no dicen que se debe dar factibilidad, sino, simplemente que la actividad es continuadora de la existente.

García Setti responde que el expediente ingresó al CPUA solicitando evaluación, y considera que pueden emitir opinión sobre este tema. Las cosas que llegan piden una evaluación, más allá de que la decisión definitiva la tome el Ejecutivo o legislativo. La UT debe cumplir con el pedido de la Comisión Plenaria.

Verdinelli responde que como técnico puede responder que se siente inhabilitado para expedirse respecto a un material incompleto. Las fojas que se agregan, las pidieron desde la UT, y ahí descubrieron que faltaba el plano aprobado en el 2009 donde luego cambia el destino de salón a pista. Se pregunta si habrá en Obras Privadas otro documento que no conocen. Por una cuestión de orden, se debe auditar el expediente. Reitera que la Secretaría de Desarrollo Urbano debería auditar los expedientes complejos y emblemáticos, como es el caso de Khalama, Keops, Molino Rojo, Aerosilla, etc.

Liliana Bina responde que le sorprende la actitud del arquitecto Verdinelli, luego de haber hecho dictámenes con temas menores como chanchas de fútbol, relevamientos, etc. Expresa que ella trajo el expediente con el último plano presentado, que responde a la realidad fáctica de lo que existe en la actualidad. Si alguien tiene dudas de las aprobaciones previas, que vaya a la justicia e investigue. Desde la Dirección consideran que NO es factible habilitar una pista de baile sobre calle Cerrito, la ordenanza de espectáculos públicos es clara, no se pueden modificar los lugares de espectáculos públicos sin proyecto previo. Si hay dudas por cuestiones jurídicas o de mala praxis, sobre cómo se manejan los expedientes, pueden ir a la Justicia. Como ella está implicada en el tema por ser vecina de Khalama, con más razón trajo el expediente al CPUA solicitando opinión.

La directora pide que se trate en el próximo orden del día y se defina qué temas pueden venir al CPUA y cuáles no, para saber cómo van a seguir trabajando. En este caso, la ordenanza de espectáculos públicos, concretamente se pide dictamen de la Comisión Asesora.

Mónica Martínez acota que el expediente fue evaluado desde un marco más general, por ejemplo, saben que esa actividad está funcionando sin habilitación y con más personas de las que deberían, de acuerdo a la capacidad de carga. Sumado a que el proyecto no tiene fachada ni puerta de ingreso sobre Cerrito. Considera que la salida de emergencia por calle Cerrito es necesaria. Los tres metros de retiro, es el único punto que incumple del Código de Edificación. Plantea que si se considera que hay un riesgo para las personas, deberían clausurarlo.

Frenquelli responde que eso le corresponde a otras áreas, como Inspectoría e Industria y Comercio. Indica que desde el CPUA no se pidió clausurar las canchas de fútbol de calle Andrea del Sarto.

Lizarriturri objeta que hay una gran diferencia entre lo que puede pasar en las canchas de fútbol y en un boliche donde entran unas 3000 personas, donde ante un siniestro, corren riesgo las vidas humanas. Los presentes debaten al respecto. García Setti considera que se debe controlar el uso y la cantidad de gente que ingresa. Se refieren a la parte que tiene frente a Estrada, consultan si está habilitada o no. Bina expresa que se les cayó la habilitación cuando ampliaron.

Inés Prados plantea que si el expediente ingresa al CPUA porque no cumple con los retiros obligatorios, que se resuelva sobre ese tema que es lo que les compete. Verdinelli considera que ese aspecto debería resolverlo la Dirección de Obras Privadas, es eminentemente técnico e implica ejercer el poder de policía. A la Dirección de Planeamiento le piden que se expida sobre el uso del suelo, para tramitar la habilitación. Pregunta si les corresponde tratar estos temas cuando tiene demorados otros temas más importantes, como los corredores, zonas R, plan de manejo del AP1, planificar el AP2.

Bina da lectura al inciso 9 del artículo 13 de la ordenanza N° 4951 que reglamenta el CPUA, donde dice que está entre las funciones de la Comisión Plenaria del Consejo: “Intervenir con su dictamen en todo asunto que suponga impactos significativos en el desarrollo urbano ambiental de la ciudad, por iniciativa propia o a pedido del Foro Urbano Ambiental u otras instituciones y/o organismos del Estado”.

Prosigue la Directora de Planeamiento explicando que en estos casos para dar habilitación debe intervenir la Comisión Asesora y es el CPUA quien la reemplaza. Agrega que el night club se encuentra ubicado en una zona donde hoy está prohibido ese uso, además ampliaron sus instalaciones hasta calle Cerrito, y allí no puede habilitarse una pista de baile. Para contar con una salida de emergencias, deberían abrir grandes puertas hacia esa calle, pero tirar abajo el salón. Además está prohibido por ordenanza que haya una casa vinculada al boliche. En muchas cuestiones no cumplen las normas y así mismo lo siguieron ampliando. Por lo tanto la factibilidad sobre Cerrito, no es posible. En el informe no se está diciendo que no se le otorgue la habilitación a Khalama, que funcionó exitosamente durante décadas. Si querían poner una salida de emergencias, por la seguridad de los jóvenes, hubieran hecho toda una puerta en la medianera, pero hicieron un salón de baile.

Gustavo García Setti considera que la Comisión Plenaria, como representantes de las instituciones deben expedirse sobre todos los temas que ingresan, no acuerda con delegar las competencias en las Direcciones o limitarse a respuestas técnicas. Es necesario evaluar y opinar sobre todos los temas, más si está en juego la seguridad de las personas. Si están entrando más personas de las que deberían, ya que la ordenanza establece una persona por metro cuadrado, el municipio debe ir a controlar. Los presentes debaten, Verdinelli no cree que sea competencia del CPUA, plantea que se haga lo que se debe, y desde donde se debe. Frenquelli dice que el CPUA solo emite una recomendación.

Lizarriturri manifiesta que es importante tratar el tema, ya que ante el incremento del turismo estudiantil, en algunos meses, cuando vienen los grupos, la ocupación en el boliche supera las 1000 personas.

Bina reitera que trajo este expediente en particular, porque requiere la opinión de la Comisión Asesora, que actualmente es reemplazada por el CPUA. Los presentes resuelven acompañar el dictamen elaborado por la Dirección de Planeamiento sobre Khalama.

Se refieren a la metodología de trabajo, debaten y todas las instituciones acuerdan con que los temas de la Dirección de Planeamiento se traigan al CPUA para su evaluación.

Siendo las 10:00 se retira el concejal Adrián Lizarriturri.

Pasan a tratar el siguiente tema del orden del día, expediente del supermercado Cordiez que solicita pre-factibilidad de localización de un centro comercial con playa de estacionamiento (junto a otras marcas) en un conjunto de lotes ubicados sobre Bv. Sarmiento, entre Hiroshima y Homero, de una superficie aproximada de 9500 m².

Leen los dictámenes elaborados por Planeamiento y la Unidad Técnica². Dan lectura también a la Ordenanza N° 5285 del año 2011 que regula las grandes superficies comerciales. Bina también lee los considerandos de dicha ordenanza. Asimismo, leen la nota adjunta en el expediente donde se describe la actividad solicitada.

² ANEXOII Se adjuntan dictamen e informe sobre supermercado.

Bina aclara que no sabía de la existencia de la ordenanza 5285, y en un principio pensó que no habría problemas para localizar un supermercado. Los autores de la misma fueron Raquel Merlino y Esteban Avilés, cuando era concejal, por lo tanto el espíritu de la norma lo conoce. Fue pensada para poner un freno a las grandes cadenas de hipermercados, que destruyen la actividad económica local, y afectan al pequeño y mediano comerciante.

Siendo las 10:15 se retira Inés Prados, representante de la Asociación Inmobiliaria.

Debaten acerca del tema de los supermercados, la ordenanza vigente y las regulaciones. Respecto al informe de la Unidad Técnica, Bina considera que no deben avanzar en otros aspectos, como las características constructivas, en esta instancia sólo deberían opinar sobre la factibilidad de localización.

Amalia Gómez manifiesta que no cree que sea una localización adecuada sobre la ruta, con mucha dificultad de acceso y en una zona mayormente residencial.

Bina comenta que los inversores estarían interesados en comprar el lote, ella les dio la opción de la concertación, si hicieran algún proyecto de interés turístico y unieran los lotes.

García Setti acota que deben resolver el ingreso y cruce por Sarmiento, ya que la mayor parte de los clientes van a ir desde Villa Carlos Paz hacia el Norte, por la cantidad de población. Entonces es muy importante saber cómo van a solucionar el impacto vial.

Analizan qué se les solicitará, en principio, se pedirá que cumplan con la ordenanza N° 5285. Plantean que se verán limitados por los 2000 metros como máximo que establece la normativa, luego ellos evaluarán otras posibilidades. Desde el CPUA deben recomendar la pre-factibilidad o no de la localización y uso, luego se verán las cuestiones técnicas cuando se presente el proyecto. Merlino expresa que cualquier justificativo que busquen, va en contra del espíritu de la ordenanza. Si creen que es necesario para la ciudad, deben proponer la modificación de la ordenanza.

García Setti les pregunta qué van a responder. Verdinelli plantea hacer una recomendación preliminar, para que los empresarios sepan todo lo que deben cumplimentar, para que vean si siguen con los trámites requeridos.

Debaten y finalmente los presentes acuerdan y resuelven responder que debe aplicarse la ordenanza N° 5285, más las recomendaciones de circulación vehicular, cruces, etc. Luego, quien debe dar la factibilidad es la comisión asesora conformada a tal fin, según ordenanza, una vez que se presente todo el material y estudios de impacto.

Verdinelli comenta respecto a los Supermercados Becerra, que ya tienen dos locales en Villa Carlos Paz y se habilitó un tercero, pregunta si se tuvieron en cuenta la superficie cubierta que establece la ordenanza. Bina responde que ella le dio factibilidad al supermercado Becerra ubicado sobre calle San Martín, sin saber de la existencia de esta ordenanza. Plantea que si consideran necesario soliciten un informe al DEM sobre la localización de todos los supermercados, desde el año 2011. Los presentes no acuerdan con realizar ese pedido.

Pasan a tratar el expediente de Grupo Fonte, que presenta un proyecto sujeto a concertación ubicado en calle José Hernández y pasaje Cura Brochero. El mismo se ubica en zona AC2, no pudiendo compensar como el caso de AC3, por lo tanto solicita ir a concertación. Se trata de un lote de más de 2000 metros y se plantea como proyecto un paseo temático con la historia del teatro, que sería de interés turístico.

Bina comenta que los propietarios ofrecen abrir una calle a cambio de que el lote sea considerado como zona B, ya que el proyecto es hacer un complejo de cabañas. García Setti da lectura a la nota de respuesta, donde dice que el lote se encuentra en zona B2, los presentes la aprueban.

Se refieren al Dictamen de zonas R, se enviará al Concejo de Representantes el dictamen con el plano impreso y en AutoCAD.

Pasan a tratar el siguiente tema, el expediente de Grupo Fonte, que presenta un proyecto sujeto a concertación ubicado en calle José Hernández y pasaje Cura Brochero. El mismo se ubica en zona AC2 y no puede compensar como el caso de AC3, por lo tanto solicita ir a concertación, ya que posee un lote de más de 2000 metros y plantea como proyecto un paseo temático con la historia del teatro, que sería de interés turístico.

Observan el material presentado y comentan que ya hay un dictamen de la Unidad Técnica. Se enviará el proyecto escaneado y el informe técnico a todas las instituciones para su estudio.

Liliana Bina comenta que realizó un proyecto de declaración de interés que está siendo estudiado en Asesoría Letrada.

El presidente propone que se reúnan el próximo viernes 15 de mayo, dado que tiene varios temas pendientes: propuestas para el Paseo de la Costa, pedidos desde Presupuesto Participativo. Los presentes acuerdan con la moción.

Siendo las 11:15 se retira Laura Colladon, y al no haber más quórum se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Se da lectura al dictamen de la UT y el informe de la Dirección de Planeamiento sobre el expediente de habilitación de Khalama Disco. Releen los materiales y el acta anterior y todos acuerdan con el informe de la Dirección, y no, con el dictamen elaborado por el equipo técnico.

Bina solicita que para los próximos temas, cuando se acuerde y se pida que la UT ratifique un dictamen, se haga. Y agrega que es un tema delicado, por lo tanto las cuestiones legales que los exceden, irán a Asesoría Letrada.

Verdinelli considera que este tema debe resolverlo el DEM, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Con un expediente disperso y totalmente inorgánico, conflictivo como el de Aerosilla, manifiesta que como asesores dedicados a la planificación urbano-ambiental, no pueden evaluarlo.

García Setti responde que el expediente ingresó al CPUA solicitando evaluación, y considera que pueden emitir opinión sobre este tema, y la UT debe cumplir con el pedido de la Comisión Plenaria.

Verdinelli responde que como técnico puede responder que se siente inhabilitado para expedirse respecto a un material incompleto. Las fojas que se agregan, las pidieron ellos, y ahí descubrieron que faltaba el plano aprobado en el 2009 donde luego cambia el destino de salón a pista. Se pregunta si habrá en Obras Privadas otro documento que no conocen. Reitera que la Secretaría de Desarrollo Urbano debería auditar los expedientes complejos y emblemáticos.

Bina responde que le sorprende la actitud del arquitecto Verdinelli, luego de haber hecho dictámenes con temas menores. Ella trajo el expediente con el último plano presentado, que responde a la realidad fáctica, lo que existe en la actualidad. Si alguien tiene dudas de las aprobaciones previas, que vaya a la justicia e investigue. Desde la Dirección consideran que NO es factible habilitar una pista de baile sobre calle Cerrito, la ordenanza de espectáculos públicos es clara, no se pueden modificar los lugares de espectáculos públicos sin proyecto previo.

La directora pide que se trate en el próximo orden del día y se defina qué temas pueden venir al CPUA y cuáles no, para saber cómo van a seguir trabajando. En este caso, la ordenanza de espectáculos públicos, concretamente se pide dictamen de la Comisión Asesora.

Martínez acota que el expediente fue evaluado desde un marco más general, por ejemplo, saben que esa actividad está funcionando sin habilitación y con más personas de las que deberían, de acuerdo a la capacidad de carga. Sumado a que el proyecto no tiene fachada ni puerta de ingreso sobre Cerrito. Considera que la salida de emergencia por Cerrito es necesaria. Los tres metros de retiro, es el único punto que incumple del Código de Edificación. Plantea que si se considera que hay un riesgo para las personas, deberían clausurarlo. Frenquelli responde que eso le corresponde a otras áreas.

García Setti considera que se debe controlar el uso y la cantidad de gente que ingresa. Se refieren a la parte que tiene frente a Estrada, consultan si está habilitada o no. Bina expresa que se les cayó la habilitación cuando ampliaron.

Prosigue la Directora de Planeamiento explicando que en estos casos para dar habilitación debe intervenir la Comisión Asesora y es el CPUA quien la reemplaza. Agrega que el night club se encuentra ubicado en una zona donde hoy está prohibido ese uso, además ampliaron sus instalaciones hasta calle Cerrito, y allí no puede habilitarse una pista de baile. Para contar con una salida de emergencias, deberían abrir grandes puertas hacia esa calle, pero tirar abajo el salón. Además está prohibido por ordenanza que haya una casa vinculada al boliche. Son muchas cuestiones que no cumplen las normas y así mismo lo siguieron ampliando. Por lo tanto la factibilidad sobre Cerrito, no es posible. En el informe no dice que no se le otorgue la habilitación a Khalama, que funcionó exitosamente durante décadas. Si quieren poner una salida de emergencias, por la seguridad de los jóvenes, hubieran hecho toda una puerta en la medianera.

García Setti considera que deben expedirse sobre todos los temas que ingresan, no acuerda con delegar las competencias en las Direcciones o limitarse a respuestas técnicas. Es necesario evaluar y opinar sobre todos los temas, más si está en juego la seguridad de las personas. Si están entrando más personas de las que deberían, ya que la ordenanza establece una persona por metro cuadrado, el municipio debe ir a controlar. Los presentes debaten, Verdinelli no cree que sea competencia del CPUA. Frenquelli dice que el CPUA solo emite una recomendación.

Bina reitera que trajo este expediente en particular, porque requiere la opinión de la Comisión Asesora, que actualmente es reemplazada por el CPUA. Los presentes resuelven acompañar el dictamen elaborado por la Dir. De Planeamiento.

Se refieren a la metodología de trabajo, debaten y todas las instituciones acuerdan con que los temas se traigan al CPUA para su evaluación.

Pasan a tratar el expediente del supermercado Cordiez que solicita pre-factibilidad de localización de un centro comercial con playa de estacionamiento en un conjunto de lotes ubicados sobre Bv. Sarmiento, con una superficie aprox. de 9500 m².

Leen los dictámenes elaborados por Planeamiento y la UT. Dan lectura también a la Ordenanza N° 5285 que regula las grandes superficies comerciales, y los considerandos de la misma. Leen la nota adjunta en el expediente donde se describe la actividad solicitada.

Bina acota que la norma fue pensada para poner un freno a las grandes cadenas de hipermercados, que destruyen la actividad económica local, y afectan al pequeño y mediano comerciante.

Debaten sobre los supermercados, la ordenanza vigente y las regulaciones. Respecto al informe de la UT, Bina considera que no deben avanzar en otros aspectos, como las características constructivas, en esta instancia sólo deberían opinar sobre la pre-factibilidad de localización.

Amalia Gómez no cree que sea una localización adecuada sobre la ruta, con mucha dificultad de acceso y en una zona mayormente residencial.

Bina comenta que los inversores estarían interesados en comprar el lote, ella les dio la opción de la concertación, si hicieran algún proyecto de interés turístico y unieran los lotes.

García Setti acota que deben resolver el ingreso y cruce por Sarmiento, ya que la mayor parte de los clientes van a ir desde Carlos Paz hacia el Norte. Es importante saber cómo van a solucionar el impacto vial.

En principio se pedirá que cumplan con la ordenanza N° 5285. Plantean que se verán limitados por los 2000 metros como máximo que establece la normativa, luego ellos evaluarán otras posibilidades. Desde el CPUA deben recomendar la prefactibilidad o no de la localización y uso. Verdinelli plantea hacer una recomendación preliminar, para que los empresarios sepan todo lo que deben cumplimentar, y vean si siguen con los trámites requeridos.

Debaten y finalmente resuelven responder que debe aplicarse la ordenanza N° 5285, más las recomendaciones de circulación vehicular, cruces, etc. Luego, quien debe dar la factibilidad es la comisión asesora conformada a tal fin, según ordenanza, una vez que se presente todo el material y estudios de impacto.

Pasan a tratar el próximo tema del orden del día, el caso de un lote ubicado en Villa del Lago, cuyo propietario consulta si está en zona B o B2. García Setti explica que de acuerdo a la descripción de la poligonal, analizando el texto y los planos en la Unidad Técnica, se ve claramente que el lote está completamente en zona B2, y la interpretación de los propietarios es incorrecta. Los presentes observan el material.

Bina comenta que los propietarios ofrecen abrir una calle a cambio de que el lote sea considerado como zona B, ya que el proyecto es hacer un complejo de cabañas. García Setti da lectura a la nota de respuesta, donde dice que el lote se encuentra en zona B2, los presentes la aprueban.

Pasan a tratar el expediente de Grupo Fonte, que presenta un proyecto sujeto a concertación ubicado en calle José Hernández y pasaje Cura Brochero. El mismo se ubica en zona AC2, no pudiendo compensar como el caso de AC3, por lo tanto solicita ir a concertación. Se trata de un lote de más de 2000 metros y se plantea como proyecto un paseo temático con la historia del teatro, que sería de interés turístico.

Observan el material presentado y comentan que ya hay un dictamen de la UT. Se enviará el proyecto escaneado y el informe técnico a todas las instituciones para su estudio. Bina comenta que realizó un proyecto de declaración de interés que está siendo estudiado en Asesoría Letrada.

ANEXO I

Villa Carlos Paz, 13 de abril de 2015

REFERENCIA:

EXPEDIENTE N°: 132559 / 2015

KHALAMA SRL - Solicitud de Habilitación.

DE: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

A: CPUA

INFORME

Llega a esta Dirección el Expediente de Referencia a los fines de cumplimentar con el Artículo 7° inciso “e” de la Ordenanza N° 5840, de aplicación para la habilitación de edificios destinados a espectáculos públicos dentro de la cual se enmarca el edificio en cuestión.

Tal inciso exige la intervención de esta Dirección a los fines de otorgar o no la factibilidad de localización, factibilidad que está en relación al uso del suelo permitido en la zona edilicia donde se encuentra emplazado el equipamiento.

En este sentido, cabe señalar que Khalama se encuentra construido y en funcionamiento desde el año 1977 sobre el lote 31 de la manzana 75 (nomenclatura catastral 40-00-082-31) no habiendo en aquella época restricción a tal localización por lo que el edificio, en las condiciones edilicias aprobadas en esa fecha contaría ya con factibilidad de localización y/o todos los derechos emergentes de la aprobación de planos con ese destino en la década del '70.

Ahora bien, la Ordenanza es clara cuando establece que “no podrán introducirse modificaciones posteriores sin aprobación de los planos respectivos”. De esta exigencia se desprende que las ampliaciones que se incorporen a los edificios ya habilitados para el fin que sea, deben ser previamente aprobados para ese fin y por lo tanto contar con nueva factibilidad en caso que estas ampliaciones afecten otra zona edilicia o sector diferente al del original asentamiento.-

En el caso de Khalama, su propietario introdujo ampliaciones, utilizando retiros a medianera obligatorios y mayor altura en contrafrente que la permitida para la zona, todo ello en infracción al Código de Edificación, sin proyecto previo y registrado bajo la figura de Relevamiento.

No obstante esta infracción, vuelve a realizar una ampliación de proyecto, anexando un lote cuyo frente da a un sector de zona B netamente residencial que genera un acceso desde calle Cerrito, calle no afectada por la edificación original.-

La Ordenanza 4021, en su Artículo 15.16.- Espectáculo Públicos-, inciso 15.16.4, exige hoy y a la fecha de aprobación del proyecto en cuestión y para edificios de espectáculos públicos, un retiro a medianeras de 3 metros.- Por ello en el plano de proyecto aparece como destino del local “Salón” sin mayor precisión de uso. Si ese “Salón” se destinara a pista de baile u otro destino alcanzado por la Ordenanza 5840 debiera contar con 3 metros de retiro a medianeras.

Al no ser así; el retiro es de 1,50m, solo puede ser destinado a otro uso de tipo comercial que no sea ninguno de los establecidos por la norma como “espectáculos públicos”.

Cabe revisar asimismo a la luz de lo dispuesto por el Artículo 15.16.4, la existencia de una vivienda que se comunica con el edificio destinado a discoteca.-

En definitiva, esta Dirección en atención a los fundamentos expresados y por aplicación del marco normativo vigente, considera que NO se puede otorgar factibilidad de localización a la Discoteca Khalama, en la ubicación sobre calle Cerrito; por ser una calle interna de barrio netamente residencial y no ser compatible funcionalmente por lo tanto con ese uso. Ello además de las incompatibilidades edilicias apuntadas en el párrafo anterior (retiros, estacionamiento, etc.)-

Por lo tanto esta Dirección considera que si a la Discoteca Khalama le asisten derechos derivados de su construcción anterior a las normas hoy vigentes, estos derechos solo inciden sobre el edificio original, por lo que para su actual habilitación debería reiniciar el trámite independizando físicamente la ampliación sobre calle Cerrito para otro uso compatible con la zona afectada por la misma.-

Consecuentemente debería redefinir la cantidad de personas admisibles según norma en la superficie factible de ser habilitada, debiendo constar en carátula esa cantidad tal como lo exige la norma.

Asimismo cabe señalar que el Artículo 8° de la Ordenanza 5840 establece que “**Artículo 8°.- La habilitación podrá ser revocada por el Departamento Ejecutivo vía Decreto cuando circunstancias de orden público así lo requieran, cuando se alteren las condiciones edilicias y/o de funcionamiento por las cuales fue habilitado, o cuando se viole alguna Ordenanza Municipal...**”.

A los fines de una más amplia evaluación se eleva el presente al Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental (CPUA) para su tratamiento por parte de ese organismo.-

Atentamente.-

MEMORANDUM

Para: COMISIÓN PLENARIA HONORARIA
De: UNIDAD TÉCNICA – Arqs. Alberto Verdinelli – Mónica Martínez
Tema: Confitería bailable KHALAMA SRL. Solicitud de evaluación y dictamen por parte de la Dirección de Planeamiento, Arq. Liliana Bina

Viene a estudio de la UT el tema de referencia cuya documentación consta en el expediente nº 132.559/15, con un primer cuerpo de 58 fojas iniciado con fecha 26/02/15, un segundo cuerpo con 13 fojas iniciado con fecha 25/03/15, un tercer cuerpo con 76 fojas iniciado con fecha 7/04/15, un pase interno de la Dirección de obras Privadas remitiendo el plano aprobado con fecha 27 de mayo de 2009 y un informe de la Dirección de planeamiento de fecha 16/04/15.

En todos los casos el inicio del expediente, es por la solicitud de habilitación, que realiza Paula Carolina Riofrío como socia gerente de Khalama SRL, de lo que se infiere que la solicitud de evaluación y dictamen es sobre dicha cuestión.

Siendo este presupuesto válido y luego de una atenta lectura del expediente, es posible observar a fojas 54/55 del Cp. 1, que la Cdra. María Mercedes Müller, del Dpto. de Industria y Comercio, consigna en el formulario de Revisión de documentación de Espectáculos Públicos Ordenanza 5840 diez negativas (10 NO CUMPLIMENTA) sobre un total de quince, solicitando luego el pase a la Dirección de Planeamiento.

De los quince (15) requisitos a cumplimentar correspondería evaluar a la Dirección de Planeamiento sobre el punto e) *Comprobante de aprobación de la radicación del establecimiento por parte de la Dirección de Planeamiento*, siendo los puntos f), g), k) y la parte pertinente del art. 18 incumbencia de la Dirección de Obras Privadas y las restantes a otras reparticiones.

Sobre el punto e), se coincide con la Dirección de Planeamiento en lo manifestado en los párrafos 3º y 4º de su informe mencionado, debiendo agregar que, la superficie de uso comercial de la ampliación cuenta con aprobación desde fecha 27 de mayo de 2009.

De la comparación entre el plano mencionado, que fuera aprobado en el 2009 y, el nuevo plano registrado con fecha 9 de abril de 2014, se observa, siempre en relación a la incumbencia de la Dirección de Planeamiento, que se ha consignado la leyenda “pista” en reemplazo de “salón”.

En ambos planos la carátula consigna “Destino de la obra: Confitería bailable” y zona B para los inmuebles con frente a la Avenida Estrada y la calle Cerrito.

Con relación a las incumbencias de la Dirección de Obras Privadas la documentación incluye planos generales de la construcción aprobados y registrados en el Colegio Profesional y el Municipio, planos escala 1:50 y los gráficos correspondientes a: Verificación legal de medios de escape, Iluminación de emergencia y señalización de salidas, Detección de incendio, Extinción de incendio, Ventilación, calefacción y extracción de humos, Presurización de escapes, Resistencia al fuego de las estructuras, Instalación eléctrica, Instalación de gas e Instalaciones sanitarias.

Por lo expuesto, se evalúa que la solicitud de habilitación realizada por Paula Carolina Riofrío, socia gerente de Khalama SRL, es una continuación de la actividad existente y que las modificaciones observadas no alteran el funcionamiento actual del establecimiento.

Se recomienda un estricto control de la capacidad máxima y la cantidad de personas que pueden permanecer en la confitería bailable de acuerdo al estudio realizado por el Ing. Borda y Asociados el cual consigna un total de 1.300 personas de capacidad teórica incluyendo el personal de la confitería.

La evaluación de las circunstancias de orden público que posibilitarían la revocatoria no es posible de realizar por la Unidad Técnica, en las actuales circunstancias.

ANEXO II

Villa Carlos Paz, 10 de Abril de 2015

REFERENCIA:

EXPEDIENTE N°: 133762/2015

CYRE S.A.

Ricardo Pascual Brasca

DE: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

A: Presidencia del CUPA

Ing. Gustavo García Setti

INFORME

Llega a esta Dirección el Expediente de Referencia a los fines de solicitar factibilidad de habilitación de un Equipamiento Comercial que incluiría Supermercado y comercios tales como Saturno Hogar, Pintecor, Feyro Electricidad, Materiales de Construcción Zárate, Tarjeta Grupar y Ríos Shop, lo que en conjunto constituiría un establecimiento que se enmarca en las disposiciones de las Ordenanzas 4021 y 5285.-

La localización es sobre un conjunto de terrenos ubicados sobre Bvrd. Sarmiento entre calles Hiroshima y Homero cuya superficie totaliza aproximadamente 9550 m2.

La magnitud del equipamiento propuesto y su proximidad con el sector comercial de Bvrd. Sarmiento ubicado entre el Reloj Cu-Cu y Avda. 9 de Julio permite inferir que la habilitación del mismo provocará un impacto significativo sobre la actividad económica del sector, por lo que es oportuna la realización del estudio socio-económico contemplado en la Ordenanza 5285 para Equipamientos del tipo.

Asimismo, la localización propuesta, sobre una vía de tránsito regional en un punto de alta congestión, supone un impacto vial importante dado el movimiento de accesos y egresos de vehículos emergentes de la actividad , impacto cuya magnitud y medidas de mitigación propuestas deberán ser desarrolladas y evaluadas en el Estudio de Impacto Ambiental que solicita la Ordenanza 5285.-

La superficie máxima cubierta a desarrollar no debería exceder los 2000 m2 por ser esta dimensión la máxima contemplada en la norma que regula este tipo de equipamiento, norma que en su espíritu condiciona la instalación de grandes superficies comerciales del tipo, dentro del ejido municipal ,en resguardo de la economía local.-

Realizados los estudios de Impacto Ambiental y Socioeconómicos referidos, deberá conformarse la Comisión que establece la Ordenanza 5285, a fin de dictaminar en definitiva sobre el tema.-

Para una más amplia evaluación de la solicitud de factibilidad de localización de referencia, se eleva el presente al CUPA a fin de que ese organismo remita a esta Dirección dictamen.

Atentamente.-

MEMORANDUM

Para: Consejo de Planificación Urbano Ambiental

De: Unidad Técnica

Tema: Expediente 133762/2015 Ricardo Pascual Brasca CYRE. S.A. CENTRO COMERCIAL en Becció. Designación catastral: 37-01-039 Lotes: 4,5,6,7,8,9,17,18,19,20,21

Fecha: 23 de abril de 2015

Viene a estudio de la Unidad Técnica del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA), a solicitud de la Dirección de Planeamiento, el expediente de la referencia solicitando opinión sobre el uso y condiciones de ocupación del:

CENTRO COMERCIAL CON PLAYA DE ESTACIONAMIENTO: SUPERMERCADO CORDIEZ y otros emprendimientos, SATURNO HOGAR, PINTECOR, FEYRO ELECTRICIDAD, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ZÁRATE, TARJETA GRUPAR Y RÍO SHOP.

SUPERFICIE TOTAL DE LOS TERRENOS INVOLUCRADOS: 9549,53 m2

DESIGNACIÓN CATASTRAL: 37-01-039 LOTES 4,5,6,7,8,9,17,18,19,20,21

En base a la presentación realizada, se recomienda cumplimentar la presentación del proyecto, atendiendo a las regulaciones previstas:

- 1. **POR ORDENANZA N° 4021:** Localización en zona B2 de uso residencial dominante. Las actividades a localizar fuera de este uso deberán ser compatibles con el uso en cuestión. Se deberán cumplimentar todas las regulaciones de ocupación, usos del suelo y edificación, reguladas por esta. Se recomienda -entre otros- atender a:
 - a. Retiros previstos para Bv. Sarmiento en el tramo correspondiente desde calle J. H. Porto hasta fin del ejido municipal Art. 5.1.1.1.

NOMBRE DE LA CALLE	del eje de calle a L.M. o Futura L.M.	del eje de calle a L.E.	Ancho vereda	Ancho calzada	Jardín Retiro		
	Izq.	Der.	Izq.	Der.			
Bv. Sarmiento: de 9 de Julio a J. H. Porto.	9.50	10.50	9.50	10.50	O.=4 E.=5	11	---
Bv. Sarmiento: de H. Porto a fin Ejido Municipal.	20	20	25	25	5	30	5

- b. Cumplimentar los aspectos específicos regulados en el Art. 20.7. que indica:
 - Las superficies destinadas a terrazas planas deberán tener destino específico, por ej.: tendedores, solarium, piletas de natación, canchas deportivas, etc; de otra manera deberán ser inclinadas con tratamiento de revestimientos que no produzcan reflexión de la luz.-
 - Se prohíbe el uso de terrazas como depósitos de materiales, mercaderías, rezagos, etc., al descubierto, apuntando a preservar las visuales desde los puntos altos de la ciudad y de construcciones de mayor altura.-
 - Están expresamente prohibidos los tinglados de chapa metálica, así como todo material a la vista cuando produzcan reflexión de la luz o molestias a los usuarios de

construcciones vecinas. En todos los casos para las construcciones de grandes luces, se requerirá un informe previo favorable de la Dirección de Planeamiento Urbano, para su aprobación ante el Departamento de Obras Privadas.-

- Los espacios destinados a retiros de frente que no estén afectados a la ampliación de vereda, serán destinados exclusivamente a jardines parqueizados.
- Todo espacio exterior deberá ser tratado con solados semipermeables cuando no estén destinados a playas de maniobras.-
- Los muros medianeros, en todas las zonas, deberán ser resueltos dando continuidad a los materiales de fachada. Si ésta no tiene un tratamiento especial, deberá de todos modos resolverse las medianeras con tratamientos que atemperen el impacto visual del muro ciego.-
- Las cabinas de ascensores, tanques, tendederos, instalaciones especiales, conductos de ventilación, lavaderos y todas otras construcciones complementarias que aparezcan sobre el nivel de terraza, debe ser resuelto como una unidad arquitectónica integrada al resto del edificio a través de la continuidad formal y de materiales de fachada evitando ser percibidos como áreas residuales, debiendo sus características estar expresamente indicadas en el plano que ha de ser presentado ante la Dirección de Planeamiento.-
- No se permitirá la visión en fachada de las características de tinglados, cubiertas con chapa ondulada, hierro galvanizado, etc., cuando éstas produzcan impacto no deseado en la imagen urbana. Las construcciones que por sus características funcionales y/o resolución tecnológica empleen cubierta de chapa, hierro o similares, como así también las construcciones de grandes luces (más de 5,50 m.) o de gran impacto formal requerirán para su aprobación un informe previo de la Dirección de Planeamiento, para su aprobación ante el Departamento de Obras Privadas.-

2. **ORDENANZA N° 5285:** El proyecto en cuestión debe cumplir con lo establecido en relación a superficies máximas -las que no podrán superar los 2000 m²- y deberán ir acompañados de los informes correspondientes de Estudios de Impacto ambiental, Estudio Económico e informe de la Comisión Asesora.
3. Asimismo, se recomienda particularmente para esta localización en zona B2 de uso residencial dominante, tener en cuenta lo siguiente:
 - a. Resolución adecuada de los ingresos y egresos de vehículos desde Sarmiento, diseño de derivadores, semaforización, señalización, evitando cualquier tipo de conflictividad al normal desarrollo de la Ruta Nacional N°38, con la adecuada aprobación de la Dirección de Tránsito.
 - b. Estacionamiento para la totalidad de la demanda de vehículos, minimizando el impacto, evitando sobrecarga en las vías aledañas de carácter residencial.
 - c. Control del impacto visual de los vehículos estacionados sobre el predio, dadas las condiciones topográficas del mismo.
4. Se considera prioritario la conexión a los servicios de red cloacal, estudiar el impacto de los desagües pluviales, contar con factibilidad de los servicios de agua, luz y todos aquellos necesarios para minimizar el impacto del proyecto.
 - a. Para ello se deberán realizar las gestiones y obras correspondientes.
 - b. Se recomienda tratar la superficie libre del predio con parqueización y condiciones de absorción adecuadas, evitando incrementar la demanda de desagües pluviales a la zona.

Habiendo emitido el informe correspondiente le saluda atentamente.